

ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระเงินภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ปฏิเสธสิทธิของผู้ฟ้องคดีในอันที่จะเรียกร้องเงินค่าใช้จำยเกินสิทธิที่ได้รับสภาพหนี้ไว้ อายุความคดีนี้จึงต้องเริ่มนับใหม่ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ อันเป็นวันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในห้าปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๓/๒๕๖๓)

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีข้อหาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่รายฟ้องว่า ได้มีการนำที่ดินของรัฐที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไปออกโฉนดที่ดินให้กับเอกชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่รายได้นำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินที่สาธารณประโยชน์พิพาท หากศาลรับคำฟ้องในข้อหานี้แล้วดำเนินการกระบวนพิจารณาในการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า บริเวณที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจริงและมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทตามฟ้อง ที่ดินพิพาทดังกล่าวก็จะกลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามเดิม การฟ้องคดีในข้อหานี้จึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๖๔)

